

1502900-64.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1502900-64.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 13 de junho de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1502900-64.2021.8.26.0544 - 2021/002111

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LUCAS FRANCISCO DA SILVA e ERICKSON KENNEDY LUCENA DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

ERICKSON KENNEDY LUCENA DE OLIVEIRA e LUCAS FRANCISCO DA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, e no artigo 329, do Código Penal, em concurso material, porque, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 19h15min, na Avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, n. 1200, Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estariam trazendo consigo, para comércio com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar:

- 27,97g de maconha, contendo a substância tetrahydrocannabinol, dividido em invólucros plásticos;

- 2,64g de cocaína, na forma de crack, dividido em 24 microtubos plásticos do tipo

Eppendof;

- 25,36g de cocaína em pó, dividido em 28 microtubos plásticos do tipo Eppendof e;
- 206ml de lança-perfume, dividido em 14 frascos (fls. 13), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica; além da quantia de R\$ 91,00 (noventa e um reais) em notas fracionadas e um rádio comunicador tipo HT, localizados com o acusado Erickson, e um telefone celular, localizado com o corréu Lucas.

Ademais, porque, em seguida, naquele mesmo local, teriam se oposto à execução da abordagem realizada pelos policiais civis Frederico Alvaro de Lima, Silva Oliveira e Cicero Alves de Araujo, mediante violência exercida contra eles.

Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram pessoalmente citados e apresentaram defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela integral procedência da denúncia, condenando-se os réus nos exatos termos da denúncia.

Quanto à dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; a redução de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, relativamente ao crime de tráfico de drogas, somente em relação ao acusado Lucas; a fixação do regime aberto para o réu Lucas, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a fixação do regime fechado para o corréu Erickson; por fim, seja determinada a perda da quantia em dinheiro apreendida com Erickson, em favor da União.

A Defesa do acusado Erickson, por seu turno, requereu a absolvição e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, no máximo, a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, bem como o direito de apelar em liberdade.

Já a Defesa do acusado Lucas requereu a absolvição do crime de tráfico de drogas, com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como absolvição do crime de resistência, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do CPP.

Em caso de condenação, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea deduzida em Juízo; a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; o afastamento do concurso material, reconhecendo-se o concurso formal de infrações; a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, comprovante de depósito de fl. 117, laudos de exame químico toxicológico de fls. 118/120 e 140/144, que resultaram positivo para maconha, crack, cocaína e cloreto de metileno/ diclorometano, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, todas consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de três testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o acusado Lucas, em juízo, confessou parcialmente a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que era o primeiro que trabalhava na “biqueira” e que o fez porque passava por dificuldades financeiras. Disse que trabalhava para um indivíduo conhecido apenas pelo vulgo de “Careca”, bem como que trazia um rádio comunicador consigo, o qual servia para se comunicar com um “olheiro” que estava na Rua Oito. Afirmou que estava sozinho, que conhece o corréu Erickson muito pouco, da região em que mora, não sabendo o que ele fazia no local. Não viu Erickson brigando com o policial.

Já o corréu Erickson, em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que negociou a venda de uma moto para o acusado Lucas pelo valor de R\$ 1.500,00 e que foi ao local dos fatos entregar-lhe a moto. Disse que Lucas foi preso e que o interrogando, em princípio, foi conduzido apenas como testemunhas, mas que após falar que tinha “passagem”, foi algemado também. Afirmou que não tinha nada consigo e que não agrediu os policiais.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o corréu Lucas confessou a prática delitiva quando da lavratura do auto de prisão e flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova hoje produzida, notadamente pelo depoimento dos policiais envolvidos em sua prisão.

O acusado Erickson, por sua vez, negou quando ouvido na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder. Na ocasião, ele apresentou versão diversa dos fatos, alegando que foi ao local dos fatos adquirir drogas. Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova.

Desta forma, a negativa de ambos em Juízo restou isolada das demais provas produzidas.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa.

O depoimento judicial dos policiais envolvidos na prisão dos acusados, ressalto, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar os réus injustamente, com uma estória fantasiosa. Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Importante destacar, ainda, a considerável quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, além de R\$ 91,00 (noventa e um reais), em notas fracionadas e um rádio comunicador tipo HT, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos

verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Ressalto, entretanto, que no presente caso, foi visualizada pelas testemunhas a conduta típica da comercialização do entorpecente.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização dos acusados, que traziam consigo drogas para fins de tráfico.

Ademais, também restou demonstrado o ilícito relativo à resistência, uma vez que os acusados opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo.

Por fim, a testemunha de defesa do réu Erickson nada acrescentou, haja vista não ter presenciado os fatos, limitando-se a dizer que o acusado trabalha na oficina de seu pai, o qual foi ouvido em juízo como informante.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável aos acusados.

Assim, e evidenciada a responsabilidade dos réus pelos crimes que lhes são imputados, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Com relação ao crime de tráfico de drogas:

Na primeira fase, observo que os réus são tecnicamente primários e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo suas penas no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes agravantes, faz-se presente a atenuante genérica da confissão com relação ao acusado Lucas. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Ademais, considerando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Tóxicos, diminuo as penas aplicadas em $\frac{1}{2}$ (metade), estabelecendo-as em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantida a unidade no mínimo, penas estas que torno definitivas ante a ausência de modificadoras a considerar.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (julgamento da Petição nº 11.796/DF), após parecer favorável da Procuradoria Geral da República, adotou o seguinte entendimento em relação aos crimes de 'tráfico privilegiado' (aqueles cometidos por agente primário e de 'bons antecedentes', que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa).

Assim, aplico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, será considerado crime de natureza comum o 'tráfico privilegiado'.

Por fim, considerando que o acusado é primário, não possui antecedentes criminais, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e o acusado não tem vínculo com organização criminosa, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, conforme o artigo 44 do Código Penal.

Nesse particular, consigno que, conquanto a pena privativa de liberdade cominada seja superior a 1 (um) ano, foi procedida sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

Ora, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito é direito subjetivo do acusado, desde que se encontrem presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva estabelecidos pelo Legislador.

E, na dicção do parágrafo 2º, do artigo 44 do Código Penal, na condenação igual ou

inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Ou seja, não é consequência automática que a pena privativa superior a 1 (um) ano seja substituída por 2 (duas) penas restritivas, tão somente pelo montante da pena corporal.

Trata-se de faculdade atribuída ao Juiz, que poderá determinar que a substituição seja feita por uma ou por algumas penas restritivas, quando as circunstâncias do artigo 44, inciso III, do Código Penal (isto é, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado) indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, na hipótese deste processo, vejo que a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos mostra-se coerente e adequada à situação do acusado e às circunstâncias do crime.

Na hipótese de descumprimento da pena restritiva de direito, os réus iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, sendo-lhes facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

Com relação ao delito de resistência:

Na primeira fase, observo que os réus são tecnicamente primários e não possuem maus antecedentes. Assim, atento aos demais critérios do artigo 59 do Código Penal, os quais são favoráveis aos réus, a pena base deverá ser fixada no mínimo, ou seja, 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada, a qual torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Considerando que os crimes possuem objetividades jurídicas diversas, deverão ser considerados como em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do C.P. Os réus iniciarão o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhes facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR ERICKSON KENNEDY LUCENA DE OLIVEIRA e LUCAS FRANCISCO DA SILVA, qualificados nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, c.c art. 29, "caput", do Código Penal, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, fixado o regime aberto em caso de descumprimento, e por infração ao disposto no artigo 329 do Código Penal, em concurso material, a 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, tudo conforme fundamentação acima.

Expeça-se, in continenti, alvará de soltura clausulado com relação ao acusado Erickson.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado Erickson ao pagamento das custas processuais.

Defiro a gratuidade judiciária ao corréu Lucas, nos termos da Lei.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em regime aberto e realize-se audiência de advertência, se o caso. Ademais, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraiam-se guias de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.
Jundiaí, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA